

UCHWAŁA NR XXIII.133.2026
RADY GMINY STROMIEC

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie nadania statutu Publicznego Żłobka w Stromcu

Na podstawie art.11 ust. 2 ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz.U. z 2025r. poz. 798 ze zm.), art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm), Rada Gminy w Stromcu, uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się statut Publicznego Żłobka w Stromcu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stromiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Stromiec

Michał Ziółkowski

**STATUT
PUBLICZNEGO ŻŁOBKA
W STROMCU**

**Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1. Publiczny Żłobek w Stromcu, dalej Żłobek, jest samorządową jednostką budżetową działającą na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2025 r. poz. 798 ze zm.), dalej „ustawa”.

§ 2. 1. Żłobek posługuje się nazwą "Publiczny Żłobek w Stromcu".

2. Żłobek prowadzony jest w Stromcu, ul. Radomska 72, 26-804 Stromiec.

**Rozdział 2.
Cel i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji**

§ 3. Celem działania Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej oraz profilaktyczno-zdrowotnej, wspomagającej wyrównanie szans rozwoju dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, z zastrzeżeniem art. 2 ust. 3 ustawy.

§ 4. Do zadań Żłobka należy w szczególności:

1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka w tym:
 - a) potrzeb rozwojowych,
 - b) potrzeb wynikających z niepełnosprawności lub zaburzeń rozwojowych,
 - c) potrzeb dietetycznych,
 - d) potrzeb emocjonalnych i adaptacyjnych.
3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

§ 5. 1. Zadania powyższe Żłobek realizuje poprzez :

- 1) zapewnienie właściwych warunków lokalowych z wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci oraz fachowej opieki ze strony personelu Żłobka o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych;
- 2) stosowanie różnorodnych metod, form pracy z dziećmi uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka oraz konieczność indywidualnej pracy z dzieckiem, w przypadku dzieci niepełnosprawnych dostosowanej do rodzaju niepełnosprawności;
- 3) Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka obejmuje w szczególności:
 - a) obserwację rozwoju dziecka i rozpoznawanie jego potrzeb, predyspozycji oraz trudności,
 - b) dostosowywanie metod opieki i zabaw do indywidualnych możliwości dziecka,
 - c) wspieranie rozwoju emocjonalnego, społecznego, poznawczego i ruchowego,
 - d) wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, samodzielności i sprawczości dziecka,
 - e) uwzględnianie indywidualnego rytmu dnia, potrzeb snu, odpoczynku i żywienia.

- 4) W przypadku stwierdzenia potrzeb rozwojowych wymagających dodatkowego wsparcia, Żłobek podejmuje działania wspomagające we współpracy z rodzicami lub opiekunami prawnymi oraz – w miarę możliwości – ze specjalistami.
- 5) prowadzenie zajęć opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających indywidualne możliwości dziecka;
- 6) stymulowanie procesów rozwojowych dziecka poprzez wykorzystanie jego inicjatywy;
- 7) zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku;
- 8) zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu;
- 9) rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dziecka;
- 10) troskę o rozwój umysłowy dziecka;
- 11) zapewnienie opieki i wychowania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
- 12) zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w żłobku wyżywienia dostosowanego do wieku i diety dzieci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami;
- 13) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad przez specjalistów w zakresie opieki nad dzieckiem oraz wspierania w wychowaniu i edukacji dziecka.

2. Żłobek realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności: dobrem dziecka, potrzebą wyrównania deficytów rozwojowych, koniecznością wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.

3. Żłobek wykonując swoje zadania może współpracować z innymi podmiotami i organizacjami, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami ochrony zdrowia, ośrodkami wczesnego wspomagania rozwoju, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami.

4. Żłobek zapewnia dzieciom z niepełnosprawnościami opiekę i wsparcie dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności, w szczególności niepełnosprawności ruchowej, sensorycznej, intelektualnej, sprzężonej lub wynikającej z chorób przewlekłych, w zakresie odpowiadającym możliwościom organizacyjnym, kadrowym i lokalowym Żłobka.

5. W celu zapewnienia dziecku z niepełnosprawnością właściwych warunków opieki i rozwoju, Żłobek:

- a) dostosowuje organizację opieki oraz formy pracy do indywidualnych potrzeb dziecka,
- b) podejmuje współpracę ze specjalistami, w szczególności fizjoterapeutą, logopedą, psychologiem lub pedagogiem specjalnym, jeżeli tego wymaga stan niepełnosprawności dziecka,
- c) współdziała z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka w celu zapewnienia odpowiednich warunków bytowych.

Rozdział 3.

Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka z uwzględnieniem preferencji dla dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności

§ 6. 1. Warunkiem przyjęcia do Żłobka jest udział w rekrutacji.

2. Regulamin rekrutacji dziecka do Żłobka, zawiera w szczególności:

- 1) harmonogram postępowania rekrutacyjnego określający terminy rozpoczęcia rekrutacji, składania wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań,
- 2) tryb składania wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań rekrutacji;
- 3) wzór wniosku o przyjęcie dziecka do Żłobka, zwanego dalej „wnioskiem”, ustala Dyrektor i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Stomiec i tablicy ogłoszeń Żłobka z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.

3. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka zawierający informacje, o których mowa w ustawie.

§ 7. 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które zamieszkują na terenie Gminy Stromiec, a także dzieci, których rodzic zatrudniony jest na terenie Gminy Stromiec.

2. W przypadku niewykorzystania dostępnych miejsc do Żłobka, mogą być przyjęte dzieci spoza Gminy Stromiec.

§ 8. 1. W przypadku, gdy liczba złożonych wniosków spełniających warunki przyjęcia dziecka, przekroczy liczbę wolnych miejsc, pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka ma dziecko, które uzyska największą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym wg. kryteriów ocenianych zgodnie z punktacją określoną w regulaminie rekrutacji:

- 1) dziecko, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność,
- 2) dziecko z rodziny wielodzietnej tj. 3 lub więcej dzieci w jednym gospodarstwie domowym,
- 3) dziecko, rodzica samotnie wychowującego dziecko potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu orzekającego rozwód lub separację, aktem zgonu rodzica, oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka,
- 4) dziecko rodzica/ opiekuna prawnego, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności,
- 5) dziecko, posiadające rodzeństwo korzystające z usług Żłobka,
- 6) dziecko, którego oboje rodzice dziecka pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne, lub pozarolniczą działalność gospodarczą,
- 7) dziecko, którego jeden rodzic pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

2. Wraz z wnioskiem o przyjęcie do Żłobka rodzice/opiekunowie prawni przedkładają dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, określonych w ust. 1.

3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie określonego kryterium, przyjmuje się, że wniosek nie spełnia tego kryterium.

4. Rekrutacja dziecka do Żłobka dokonywana jest na okres całej edukacji żłobkowej. W kolejnych latach rodzic/opiekun prawny potwierdza wolę dalszego korzystania z usług żłobka wypełniając deklarację kontynuacji, której wzór określa Dyrektor Żłobka.

§ 9. 1. W przypadku, kiedy kryteria określone w § 9 nie rozstrzygają kwestii przyjęcia dziecka do Żłobka, w związku z uzyskaniem równej liczby punktów, wówczas decyduje data złożenia wniosku.

2. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka w procesie rekrutacyjnym z powodu braku miejsc, umieszczane są na liście oczekujących, w kolejności zgodnej z datą złożenia wniosku.

3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na dany rok szkolny, Żłobek nadal dysponuje wolnymi miejscami, mogą być do niego przyjęte na jeden rok szkolny dzieci spoza Gminy Stromiec.

4. Przyjęcie dziecka do Żłobka może nastąpić w ciągu całego roku szkolnego, w miarę posiadania wolnych miejsc.

5. W szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją kryzysową rodziny, które w sposób istotny uniemożliwiają zapewnienie dziecku opieki, Dyrektor może podjąć decyzję o przyjęciu dziecka do Żłobka poza kolejnością.

§ 10. 1. Podstawą korzystania z usług Żłobka jest umowa zawierana po pozytywnym zakończeniu rekrutacji.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 jest zawierana najpóźniej w dniu rozpoczęcia korzystania z usług Żłobka, a jej nie zawarcie pozbawia rodziców/opiekunów prawnych dziecka prawa pozostawienia dziecka w Żłobku.

§ 11. 1. Skreślenie dziecka z listy przyjętych do Żłobka może nastąpić w każdym czasie w przypadku:

- 1) nie wywiązywania się rodziców z obowiązku wnoszenia opłat za usługi świadczone przez Żłobek w czasie przekraczającym 30 dni od wymaganego terminu zapłaty,
- 2) podania nieprawdziwych informacji we wniosku złożonym w postępowaniu rekrutacyjnym,
- 3) nieuczęszczania dziecka do Żłobka przez okres co najmniej 30 dni bez przedstawienia uzasadnionej przyczyny,
- 4) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do przebywania dziecka w Żłobku,
- 5) rodzice nie przestrzegają postanowień Statutu, regulaminów i procedur obowiązujących w Żłobku,
- 6) rodzice nie współpracują z opiekunami Żłobka w kwestii rozwiązywania problemów w zakresie opieki i wychowania dziecka,
- 7) zatajenie we wniosku o przyjęcie do Żłobka lub w trakcie pobytu dziecka w Żłobku, informacji o stanie zdrowia dziecka, który uniemożliwia przebywanie dziecka w Żłobku.

2. Skreślenie dziecka z listy dzieci przyjętych do Żłobka nie zwalnia rodziców z obowiązku uregulowania opłaty za czas jego pobytu.

3. Decyzję o skreśleniu z listy wychowanków podejmuje Dyrektor, który pisemną decyzję o skreśleniu przekazuje osobiście rodzicom lub wysyła na adres podany do korespondencji.

4. Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do Wójta Gminy Stromiec w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.

Rozdział 4.

Warunki Przyjmowania dzieci na czas nieobecności innego dziecka

§ 12. 1. W przypadku złożenia przez rodziców dziecka pisemnego oświadczenia o nieobecności dziecka w Żłobku trwającej dłużej niż 1 miesiąc, Dyrektor może na czas nieobecności tego dziecka przyjąć kolejne dziecko z listy oczekujących na miejsce w Żłobku, jeżeli jego rodzic wyrazi wolę zawarcia umowy na okresowe korzystanie ze Żłobka.

2. Przynajmniej jeden z rodziców dziecka, które będzie nieobecne w Żłobku co najmniej 1 miesiąc, jest zobowiązany skutecznie uprzedzić Dyrektora o nieobecności i przewidywanym terminie jej zakończenia.

Rozdział 5.

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku

§ 13. 1. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku określa odrębna uchwała Rady Gminy Stromiec.

2. Rodzice opiekunowie prawni nie ponoszą opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku za każdy dzień jego nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności

pierwszego dnia nieobecności, do godz. 8:00.

Rozdział 6.

Zarządzanie Żłobkiem

§ 14. 1. Działalnością Żłobka kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na podstawie i w zakresie określonym w pełnomocnictwie udzielonym przez Wójta Gminy Stromiec,

2. Dyrektor kieruje Żłobkiem jednoosobowo, zgodnie z przepisami prawa i ponosi pełną odpowiedzialność za działalność Żłobka,

3. Strukturę organizacyjną, liczbę personelu, ilość grup dzieci określa Regulamin organizacyjny, który podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.

Rozdział 7.

Zasady udziału Rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku

§ 15. 1. Rodzice dziecka objętego opieką mają prawo do:

- 1) uzyskania informacji na temat planu pracy w grupach;
- 2) uzyskania informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka;
- 3) uczestnictwa w zajęciach otwartych placówki;
- 4) wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka i pracowników Żłobka,

2. Rodzice dziecka zobowiązani są do:

- 1) przestrzegania statutu Żłobka;
- 2) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
- 3) przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez upoważnioną osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
- 4) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku;
- 5) przyprowadzania do Żłobka wyłącznie dziecka zdrowego.

3. Rodzice dziecka objętego opieką mają możliwość:

- 1) inicjowania i organizowania, przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym;
- 2) korzystania z organizowanych w Żłobku spotkań ze specjalistami zatrudnionymi w Żłobku lub z nim współpracującymi;
- 3) udziału w zajęciach z dziećmi prowadzonych w Żłobku, po uzgodnieniu z Dyrektorem Żłobka ich czasu i miejsca oraz przedmiotu lub zakresu.

§ 16. W Żłobku ma działać Rada Rodziców na zasadach określonych w art. 12a ustawy.

§ 17. 1. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową w formie samorządowej jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest plan dochodów i wydatków.

3. Żłobek uzyskuje środki finansowe z budżetu Gminy Stromiec, opłat rodziców oraz innych źródeł dochodów uzyskiwanych w sposób przewidzianych prawem.

Rozdział 10. Postanowienia końcowe

§ 18. 1. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

2. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

Przewodniczący Rady Gminy Stromiec

Michał Ziółkowski